

BOOKLET

Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungsvertrag

Prüfungsvorbereitung im Fach GP
(Geschäftsprozesse)

Kaufleute für Büromanagement · Stand Oktober 2026

von Yasin & Mido

Einleitung und „So nutzt du das Booklet“

Jede Berufsausbildung beginnt mit einem Vertrag – und der regelt mehr, als viele denken. Dieses Booklet fasst zusammen, was im Berufsbildungsgesetz (BBiG) zu Beginn, Dauer, Arbeitszeit, Vergütung, Urlaub, Probezeit und Kündigung steht. Kurz, verständlich, mit echten Beispielen.

SO WIRD GEPRÜFT

Im IHK-Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde hast du 60 Minuten für fallbezogene Aufgaben; der Bereich zählt 10 % der Gesamtnote (Verordnung). Genau solche Fälle übst du ab Seite 10.

So nutzt du das Booklet:

1. Lies die Seiten 3 bis 8.
2. Trenne das Merkblatt auf Seite 9 heraus.
3. Löse die Aufgaben auf Seite 10 und vergleiche erst danach mit dem Erwartungshorizont auf Seite 11.
4. Teste dich mit dem Mini-Quiz auf Seite 12.

INHALT

Vertrag und Dauer	3
Ausbildungszeit und Vergütung	4
Urlaub und Probezeit	5
Kündigung	6
Pflichten von Azubi und Ausbildenden	7
Praxisbeispiele	8
Merkblatt	9
Aufgaben	10
Erwartungshorizont	11
Mini-Quiz und Quellen	12
Glossar	13

Vertrag und Dauer

Das BBiG

Das BBiG regelt bundesweit die betriebliche Berufsausbildung in Deutschland. Es legt fest, welche Rechte und Pflichten Auszubildende und Auszubildende haben – vom Vertragsschluss bis zur Abschlussprüfung.

MERKSATZ

Das BBiG ist die gesetzliche Grundlage jeder dualen Ausbildung.

Der Berufsausbildungsvertrag

Nach § 11 BBiG muss der Ausbildungsvertrag unter anderem enthalten:



Beginn und Dauer



Tägliche Ausbildungszeit



Vergütung



Urlaub



Probezeit



Kündigung

TEXTFORM-REGEL

Seit dem 1. August 2024 darf der wesentliche Vertragsinhalt in Textform abgefasst werden, zum Beispiel per E-Mail; vorher war die Papierform vorgeschrieben (§ 11 BBiG).

Beginn und Dauer der Ausbildung

Die Ausbildungsdauer richtet sich nach der jeweiligen Ausbildungsordnung, meist 2 bis 3,5 Jahre. Eine Verkürzung ist auf gemeinsamen Antrag von Azubi und Auszubildenden möglich (§ 8 Abs. 1 BBiG), nach der Praxis der IHK zum Beispiel um bis zu sechs Monate mit mittlerem Schulabschluss oder bis zu zwölf Monate mit Abitur. Eine Verlängerung gibt es nur in Ausnahmefällen auf Antrag des Azubis (§ 8 Abs. 2 BBiG) oder nach nicht bestandener Abschlussprüfung bis zur Wiederholungsprüfung, höchstens um ein Jahr (§ 21 Abs. 3 BBiG). Bei bestandener Prüfung endet die Ausbildung mit der Bekanntgabe des Ergebnisses (§ 21 Abs. 2 BBiG).

Verkürzung

auf gemeinsamen Antrag (§ 8 Abs. 1 BBiG)

Ausbildungsbeginn

Ausbildungsdauer: meist 2 bis 3,5 Jahre

Prüfung

Ende mit Bekanntgabe (§ 21 Abs. 2 BBiG)

Verlängerung

nur in Ausnahmefällen auf Antrag des Azubis (§ 8 Abs. 2 BBiG) oder nach nicht bestandener Prüfung bis zu 1 Jahr (§ 21 Abs. 3 BBiG)

Ausbildungszeit und Vergütung

Tägliche Ausbildungszeit

Jugendliche

8

Stunden täglich

höchstens 40 Stunden wöchentlich;
ausnahmsweise 8,5 Stunden täglich, wenn in
derselben Woche ausgeglichen wird (§ 8
JArbSchG)

Volljährige

bis 10

Stunden mit Ausgleich

grundsätzlich höchstens 8 Stunden täglich; im
Durchschnitt von sechs Monaten dürfen 8
Stunden nicht überschritten werden, höchstens
aber 48 Stunden pro Woche (§ 3 ArbZG)

Für minderjährige Azubis gilt das Jugendarbeitsschutzgesetz, für volljährige Azubis das Arbeitszeitgesetz.

Ausbildungsvergütung

Seit 2020 gilt eine gesetzliche Mindestausbildungsvergütung nach § 17 BBiG. Für
Ausbildungsverträge, die 2026 beginnen:

Ausbildungsjahr	Mindestvergütung
1. Jahr	724 €
2. Jahr	854 €
3. Jahr	977 €
4. Jahr	1.014 €



MERKSATZ

Die Vergütung steigt jedes Jahr – und darf diese Mindestbeträge nicht unterschreiten.

Urlaub und Probezeit

Urlaub

	Status	Urlaubsanspruch
	Unter 16 Jahre (Jahresbeginn)	mind. 30 Werktage
	Unter 17 Jahre (Jahresbeginn)	mind. 27 Werktage
	Unter 18 Jahre (Jahresbeginn)	mind. 25 Werktage
	Volljährig	mind. 24 Werktage

Grundlage: § 19 Jugendarbeitsschutzgesetz (Minderjährige), § 3 Bundesurlaubsgesetz (Volljährige).

Probezeit

Jedes Berufsausbildungsverhältnis beginnt mit einer Probezeit (§ 20 BBiG) von mindestens einem, höchstens vier Monaten.

1. Monat	2. Monat	3. Monat	4. Monat
mindestens 1 Monat			höchstens 4 Monate

MERKSATZ

Keine Probezeit, keine Ausbildung – sie ist gesetzlich Pflicht.

Kündigung

In der Probezeit

Während der Probezeit kann jede Seite jederzeit ohne Kündigungsfrist kündigen (§ 22 Abs. 1 BBiG).

Nach der Probezeit

Nach der Probezeit ist eine Kündigung nur noch möglich:

- fristlos aus wichtigem Grund (beide Seiten), oder
- durch den Azubi selbst mit vierwöchiger Frist, wenn er die Ausbildung aufgeben oder sich für eine andere Berufstätigkeit ausbilden lassen will.

SCHRIFTFORM

Jede Kündigung muss schriftlich erfolgen; eine elektronische Form ist ausgeschlossen (§ 22 Abs. 3 BBiG).

Pflichten von Azubi und Ausbildenden

Neben dem Vertrag regelt das BBiG, was beide Seiten tun müssen.

Pflichten der Auszubildenden

§ 13 BBiG

- sich bemühen, die berufliche Handlungsfähigkeit zu erwerben
- aufgetragene Aufgaben sorgfältig ausführen
- Weisungen befolgen und die Ordnung der Ausbildungsstätte beachten
- Werkzeug und Einrichtungen pfleglich behandeln
- über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Stillschweigen wahren
- einen Ausbildungsnachweis (Berichtsheft) führen

Pflichten der Ausbildenden

§§ 14 bis 17 BBiG

- das Ausbildungsziel planmäßig vermitteln und selbst ausbilden oder einen Ausbilder beauftragen
- Ausbildungsmittel kostenlos zur Verfügung stellen
- Azubis zum Berufsschulbesuch und zum Führen des Ausbildungsnachweises anhalten und diesen regelmäßig durchsehen
- Azubis charakterlich fördern und nicht gefährden
- für Berufsschule und Prüfungen freistellen (§ 15), auch am Arbeitstag vor der schriftlichen Abschlussprüfung
- bei Ende der Ausbildung ein schriftliches Zeugnis ausstellen (§ 16)
- eine angemessene Vergütung zahlen (§ 17)

MERKSATZ

Der Betrieb bildet aus und zahlt, der Azubi lernt, folgt und schweigt über Betriebsgeheimnisse.

Praxisbeispiele aus dem eigenen Ausbildungsverhältnis

Vertragsauszug 1 (anonymisiert)

Erklärung zu Auszug 1

Vertragsauszug 2 (anonymisiert)

Erklärung zu Auszug 2

Vertragsauszug 3 (anonymisiert)

Erklärung zu Auszug 3

Merkblatt: Das Wichtigste auf einer Seite

Thema	Das müsst ihr wissen	Paragraf
Vertrag	Wesentlicher Inhalt in Textform (seit 01.08.2024), unter anderem Beginn, Dauer, tägliche Ausbildungszeit, Probezeit, Vergütung, Urlaub, Kündigung	§ 11 BBiG
Dauer	Verkürzung auf gemeinsamen Antrag; Ende mit Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses; Verlängerung nach Nichtbestehen höchstens um ein Jahr	§ 8, § 21 BBiG
Ausbildungszeit	Jugendliche höchstens 8 Stunden täglich und 40 pro Woche; Volljährige 8 Stunden, bis 10 mit Ausgleich in sechs Monaten	§ 8 JArbSchG, § 3 ArbZG
Vergütung	Mindestens 724 / 854 / 977 / 1.014 € (1.–4. Jahr, Beginn 2026)	§ 17 BBiG
Urlaub	Zu Jahresbeginn unter 16: 30, unter 17: 27, unter 18: 25, ab 18: 24 Werktage	§ 19 JArbSchG, § 3 BUrlG
Probezeit	Ein bis vier Monate; Kündigung jederzeit ohne Frist, schriftlich	§ 20, § 22 Abs. 1 BBiG
Kündigung nach der Probezeit	Fristlos aus wichtigem Grund (innerhalb von zwei Wochen nach Kenntnis) oder durch den Azubi mit vier Wochen Frist bei Berufswechsel; immer schriftlich, mit Gründen	§ 22 Abs. 2 bis 4 BBiG
Pflichten des Azubis	Lernen, sorgfältig arbeiten, Weisungen befolgen, Ordnung beachten, Geheimnisse wahren, Ausbildungsnachweis führen	§ 13 BBiG
Pflichten der Ausbildenden	Ausbildungsziel vermitteln, Ausbildungsmittel kostenlos stellen, freistellen, Zeugnis ausstellen, Vergütung zahlen	§§ 14 bis 17 BBiG

Aufgaben

Aufgabe 1 · Vertrags-Detektiv: Im Auszug stecken 5 Fehler. Finde sie und begründe sie mit der passenden Regel.

Berufsausbildungsvertrag (Auszug, fiktiv)

Ausbildende: Muster GmbH (nicht tarifgebunden)

Auszubildender: Jonas Muster, geboren am 20.11.2009

Beruf: Kaufmann für Büromanagement

§ 1 Beginn und Dauer: Die Ausbildung beginnt am 01.09.2026 und dauert drei Jahre.

§ 2 Probezeit: Die Probezeit beträgt sechs Monate.

§ 3 Vergütung: Die monatliche Ausbildungsvergütung beträgt im 1. Ausbildungsjahr 650 € brutto.

§ 4 Ausbildungszeit: Die tägliche Ausbildungszeit beträgt 9 Stunden.

§ 5 Urlaub: Der Urlaubsanspruch beträgt 20 Werktage pro Kalenderjahr.

§ 6 Kündigung: Während der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis nur mit einer Frist von vier Wochen gekündigt werden.

§ 7 Pflichten: Die Ausbildungsmittel stellt der Betrieb kostenlos zur Verfügung. Der Auszubildende führt einen Ausbildungsnachweis.

Aufgabe 2 · IHK-Fälle A bis C (wähle A–D, begründe mit einer Regel)

A Fall A (Probezeit und Kündigung)

Lena Berg beginnt am 01.09. bei der Muster GmbH eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement, vereinbart sind drei Monate Probezeit. Am 10.10. merkt sie, dass der Beruf nicht zu ihr passt. Welche Aussage ist richtig?

- (A) Lena muss eine Kündigungsfrist von vier Wochen einhalten.
- (B) Lena kann schriftlich und ohne Einhaltung einer Frist kündigen.
- (C) Lena kann nur zum Monatsende kündigen.
- (D) Lena braucht für die Kündigung die Zustimmung der IHK.

B Fall B (Urlaub)

Tim Roth ist zu Beginn des Kalenderjahres 17 Jahre alt und arbeitet an fünf Tagen pro Woche. Wie viele Werktage Mindesturlaub stehen ihm nach dem Gesetz zu?

- (A) 20 Werktage
- (B) 24 Werktage
- (C) 25 Werktage
- (D) 30 Werktage

C Fall C (Vergütung)

Die Muster GmbH ist nicht tarifgebunden und bietet Jonas für den Ausbildungsbeginn 2026 im ersten Jahr 690 € brutto an. Welche Aussage ist richtig?

- (A) Zulässig, wenn Jonas zustimmt.
- (B) Zulässig, weil die Vergütung frei vereinbart werden darf.
- (C) Unzulässig, im ersten Ausbildungsjahr gelten 2026 mindestens 724 €.
- (D) Unzulässig, erst ab dem zweiten Jahr gilt eine Mindestvergütung.

Aufgabe 3 · Wahr oder falsch

		stimmt	stimmt nicht
1	Die Probezeit darf höchstens vier Monate dauern.	☐	☐
2	Die Probezeit darf sechs Monate dauern, wenn der Azubi zustimmt.	☐	☐
3	In der Probezeit kann der Azubi jederzeit ohne Frist kündigen.	☐	☐
4	Nach der Probezeit darf der Azubi mit vier Wochen Frist kündigen, wenn er den Beruf wechseln will.	☐	☐
5	Eine Kündigung per E-Mail ist wirksam, wenn sie rechtzeitig ankommt.	☐	☐
6	Die Mindestausbildungsvergütung im 1. Jahr beträgt bei Beginn 2026 724 €.	☐	☐
7	Ein volljähriger Azubi hat mindestens 24 Werktage Urlaub.	☐	☐
8	Werktage sind nur Montag bis Freitag.	☐	☐
9	Jugendliche dürfen täglich bis zu 10 Stunden arbeiten.	☐	☐
10	Der Betrieb muss den Azubi am Arbeitstag vor der schriftlichen Abschlussprüfung freistellen.	☐	☐

Erwartungshorizont

Aufgabe 1 · Vertrags-Detektiv (je Fehler 1 Punkt fürs Finden und 1 Punkt für die Begründung, höchstens 10)

Fehler	Stelle	Lösung mit Regel	Punkte
1	§ 2 Probezeit	höchstens vier Monate (§ 20 BBiG)	2 (1 + 1)
2	§ 3 Vergütung	mindestens 724 € im 1. Jahr (§ 17 BBiG)	2 (1 + 1)
3	§ 4 Ausbildungszeit	Jugendliche höchstens 8 Stunden täglich und 40 pro Woche (§ 8 JArbSchG)	2 (1 + 1)
4	§ 5 Urlaub	mindestens 24 Werktage, Jugendliche je nach Alter 25 bis 30 (§ 3 BUrlG, § 19 JArbSchG)	2 (1 + 1)
5	§ 6 Kündigung	in der Probezeit jederzeit ohne Frist, schriftlich (§ 22 Abs. 1 und 3 BBiG)	2 (1 + 1)

Aufgabe 2 · IHK-Fälle (je Fall 2 Punkte)

Fall	Lösung	Begründung mit Regel	Punkte
A	B	In der Probezeit jederzeit ohne Frist, aber schriftlich. (§ 22 Abs. 1 und 3 BBiG)	2 (1 + 1)
B	C	Jugendliche unter 18 Jahren haben mindestens 25 Werktage, das sind 21 Arbeitstage bei der Fünf-Tage-Woche. (§ 19 JArbSchG)	2 (1 + 1)
C	C	Die Mindestausbildungsvergütung darf nicht unterschritten werden, im 1. Jahr 2026 sind es 724 €. (§ 17 BBiG)	2 (1 + 1)

Aufgabe 3 · Wahr oder falsch (je Aussage 1 Punkt)

Nr.	Lösung	Begründung mit Paragraph	Punkte
1	Stimmt	§ 20 BBiG	1
2	Stimmt nicht	höchstens vier Monate (§ 20 BBiG)	1
3	Stimmt	§ 22 Abs. 1 BBiG	1
4	Stimmt	§ 22 Abs. 2 BBiG	1
5	Stimmt nicht	Sie muss schriftlich erfolgen, die elektronische Form ist ausgeschlossen (§ 22 Abs. 3 BBiG)	1
6	Stimmt	§ 17 BBiG	1
7	Stimmt	§ 3 BUrlG	1
8	Stimmt nicht	Werktage sind alle Kalendertage außer Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen	1
9	Stimmt nicht	höchstens 8 Stunden täglich und 40 pro Woche (§ 8 JArbSchG)	1
10	Stimmt	§ 15 BBiG	1

Gesamt: höchstens 26 Punkte (Detektiv höchstens 10 + Fälle 3 × 2 + Wahr oder falsch 10 × 1).

Mini-Quiz und Quellenverzeichnis

Ordne die Situation der passenden Regelung zu. Die Lösung steht jeweils dahinter.

- 1** Eine Auszubildende fragt, wie lang die Probezeit höchstens sein darf.

Lösung: mindestens ein, höchstens vier Monate (§ 20 BBiG).

- 2** Ein Azubi will in der Probezeit kündigen.

Lösung: jederzeit ohne Kündigungsfrist, aber schriftlich (§ 22 Abs. 1 und 3 BBiG).

- 3** Eine Auszubildende will nach der Probezeit die Ausbildung aufgeben.

Lösung: Kündigung mit vier Wochen Frist, schriftlich und mit Angabe der Gründe (§ 22 Abs. 2 und 3 BBiG).

- 4** Ein nicht tarifgebundener Betrieb zahlt im ersten Ausbildungsjahr (Beginn 2026) 650 € brutto.

Lösung: nicht zulässig, die Mindestausbildungsvergütung beträgt 724 € (§ 17 BBiG).

- 5** Mara ist zu Jahresbeginn 16 Jahre alt. Wie viele Werktage Urlaub stehen ihr mindestens zu?

Lösung: 27 Werktage (§ 19 JArbSchG).

QUELLENVERZEICHNIS

[BIBB – Mindestausbildungsvergütung 2026](#)

[BBiG §§ 20–22 – Probezeit und Kündigung](#)

[IHK – Urlaubsanspruch von Auszubildenden](#)

[BBiG § 11 – Vertragsabfassung, Änderung vom 01.08.2024](#)

[IHK München – Verkürzung und Verlängerung der Ausbildung](#)

[BBiG §§ 13 bis 17 – Pflichten](#)

[IHK Erfurt – Höchstzulässige Ausbildungszeit](#)

[Büromanagement-Prüfungsverordnung – Wirtschafts- und Sozialkunde](#)

Glossar

Ausbildende	wer andere zur Berufsausbildung einstellt, meist der Betrieb; Vertragspartner des Azubis.
Auszubildende (Azubi)	Person, die im Betrieb und in der Berufsschule ausgebildet wird.
Probezeit	Beginn jeder Ausbildung, ein bis vier Monate (§ 20 BBiG).
Werktag	jeder Kalendertag außer Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen, also auch der Samstag.
Mindestausbildungsvergütung	gesetzliche Untergrenze der Vergütung nach § 17 BBiG, die jedes Jahr angepasst wird.
Kündigung aus wichtigem Grund	fristlose Kündigung nach der Probezeit; sie ist unwirksam, wenn die Gründe länger als zwei Wochen bekannt sind (§ 22 Abs. 4 BBiG).
Textform	lesbare Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger, zum Beispiel per E-Mail (§ 126b BGB).